

1501270-52.2022.8.26.0571  
Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos  
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins  
Magistrado: Fabrício Orfeo Araujo  
Comarca: Tatuí  
Foro: Foro de Tatuí  
Vara: 2ª Vara Criminal  
Data de Disponibilização: 28/11/2022  
... de Prisão em Flagrante - Tráfico de Drogas e Condutas Afins  
Documento de Origem:  
2261550/2022 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI, 27637281 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI  
Autor:  
Justiça Pública  
Indiciado:  
FELIPE AUGUSTO SAITO  
Artigo da Denúncia:  
Art. 33 "caput" do SISNAD c/c Art. 61 "caput", II, "j" do CP  
Data da Audiência:  
28/11/2022  
Réu Preso

Aos 28 de novembro de 2022, às 9 horas, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO  
COMARCA de Tatuí  
Foro de Tatuí - 2ª Vara Criminal  
Avenida Virgílio Montezzo Filho, 2009, Nova Tatuí, Tatuí, 18278-440 -  
tatui2cr@tjsp.jus.br

#### TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo nº:  
1501270-52.2022.8.26.0571  
Classe - Assunto  
Auto de Prisão em Flagrante - Tráfico de Drogas e Condutas Afins  
Documento de Origem:  
2261550/2022 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI, 27637281 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI  
Autor:  
Justiça Pública  
Indiciado:  
FELIPE AUGUSTO SAITO  
Artigo da Denúncia:  
Art. 33 "caput" do SISNAD c/c Art. 61 "caput", II, "j" do CP  
Data da Audiência:  
28/11/2022  
Réu Preso

Aos 28 de novembro de 2022, às 9 horas, nesta 2ª Vara Criminal de Tatuí, por meio de videoconferência, sob a presidência do Meritíssimo Juiz de Direito, Dr. FABRÍCIO ORFEO ARAÚJO, comigo escrevente abaixo assinado, foi aberta a teleaudiência de Instrução, Debates e Julgamento nos autos da ação e entre as partes suprarreferidas. Aberta com as formalidades legais, e apregoadas as partes, compareceram, o Dr. Renato de Jesus Marçal, Promotor de Justiça; o Réu FELIPE AUGUSTO SAITO, acompanhado da Defensora, Dra. Érica Suelen Machado, bem como as testemunhas arroladas Ademir José Vicente (GCM) e Daniel da Silva Martino (GCM). Em

razão da pandemia Covid-19 (Provimento CSM nº 2545/2020), seguindo a Recomendação 62/2020 do CNJ e Comunicado CG nº 284/2020, a audiência foi realizada por videoconferência, utilizando-se o aplicativo Teams/Microsoft. Caso haja produção de mídia digital, as partes poderão ter contato com o registro das gravações, a teor do § 2º, do art. 405, do CPP, por meio do Portal e-SAJ do Tribunal de Justiça de São Paulo, estando disponível em um dos Termos de Audiência OU em Certidão de Cartório Expedida. Por fim, devido a instabilidade na rede de internet, cada depoimento será gravado de forma individual, identificados, para que não haja o risco de perda de toda a gravação caso a solenidade seja gravada em apenas um único arquivo. Antes do início da audiência, o réu foi entrevistado de forma reservada por seu advogado. INICIADOS OS TRABALHOS, passou-se às oitivas das testemunhas. O réu foi interrogado ao final. Quanto à manutenção das algemas, em observância ao que dispõe a súmula vinculante nº 11, ficou a critério do estabelecimento prisional, anotado que não compete ao magistrado interferir nas normas de segurança daquele recinto. A audiência foi realizada em sistema audiovisual por meio de videoconferência, nos termos do Provimento da Egrégia Corregedoria Geral de Justiça nº 08/2011, e das das Leis nº 11.419/06 e nº 11.719/08. Encerrada a fase probatória, passou-se aos debates orais, gravados em mídia audiovisual, nos termos do provimento acima informado. A seguir, pelo MM. Juiz de direito foi proferida a seguinte sentença: "Vistos. Trata-se de Ação Penal deflagrada mediante denúncia do Ministério Público em desfavor de FELIPE AUGUSTO SAITO por suposta incursão na figura típica descrita no art. 33, "caput", da Lei 11.343/2006, c/c art. 61, II, "j", do CP. Narra a denúncia (fls. 2/3) que, na noite do dia 23 de setembro de 2022, por volta das 21h20, na rua José Lencioni, nº. 445, bairro Fundação Manoel de Abreu, nesta cidade e comarca de Tatuí, FELIPE AUGUSTO SAITO, qualificado nestes autos, em ocasião de calamidade pública, trazia consigo drogas, consistentes em 16 porções de Cannabis Sativa L, popularmente conhecida como "maconha", com peso bruto aproximado de 29 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Segundo apurado, na data em questão, FELIPE trazia consigo 16 porções de "maconha" para posterior venda a terceiros. Guardas Municipais realizavam patrulhamento rotineiro pelo local dos fatos - conhecido por ser "ponto" de tráfico de drogas - quando avistaram o denunciado na esquina da rua José Lencione, o qual, ao notar a aproximação da equipe, imediatamente fugiu, tendo no trajeto se desfeito de algo que trazia nas mãos. Após breve perseguição, ele foi abordado e revistado, sendo em seu poder encontrada a quantia de R\$ 7,00 em espécie. Com o denunciado sob custódia, os agentes públicos foram verificar o que ele havia dispensado e, em meio a um entulho, encontraram um "kit" contendo 16 porções de "maconha", individualmente embaladas e prontas para entrega ao consumo de terceiros. Auto de prisão em flagrante às fls. 4 e 8, convertida em prisão preventiva às fls. 34/7. Auto de exibição e apreensão às fls. 13. Auto de constatação preliminar de substância entorpecente às fls. 12. Laudo de exame definitivo em entorpecente às fls. 73/5. Informação sobre o local dos fatos às fls. 76. Notificação às fls. 72. Defesa preliminar apresentada às fls. 85/6, oportunidade em que arrolou testemunhas em comum à Acusação. Constam nos autos as folhas de antecedentes e certidões criminais constantes em nome do Réu. A denúncia foi recebida em 22/11/2022, ocasião em que foi designada audiência de instrução, debates e julgamento (fls. 95/6). Citação às fls. 113. Na instrução, realizada nesta data, foram ouvidas as testemunhas presentes. O Réu foi interrogado ao final, encerrando-se a fase probatória e passando-se aos debates orais. A audiência foi realizada em sistema audiovisual por meio de videoconferência, nos termos do Provimento da Egrégia Corregedoria Geral de Justiça nº 08/2011, e segundo Recomendação 62/2020, CNJ, e das das Leis nº 11.419/06 e nº 11.719/08. É o relatório, FUNDAMENTO E DECIDO. Inicialmente, de ofício, observo que não há que se falar em instauração de incidente de dependência toxicológica, uma vez que não emerge, do interrogatório do Réu, qualquer indício de que seja incapaz de compreender o caráter ilícito do ato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Outrossim, não houve a juntada de qualquer documento médico que indique o contrário, restando a alegação sobre a utilização de cocaína e maconha isolada em suas palavras. Enfim, tirocínio preservado. Ultrapassada essa questão, no mérito, a ação penal procede. Autoria e

materialidade delitivas do crime imputado na denúncia restaram suficientemente comprovadas nos autos. Com efeito, ouvidos nesta teleaudiência, realizada na esteira da deliberação de fls. 95/6, e em atenção ao princípio da razoável duração do processo, os guardas municipais Daniel e Ademir disseram (faz-se aqui a suma síntese dos depoimentos de ambos, os quais se complementam sem contradições) que patrulhavam pelo conhecido ponto de traficância quando se depararam com Felipe, o qual, ao visualizá-los, correu e na fuga dispensou algo que, depois recuperado, verificou-se tratar de 16 porções de maconha, conforme potencialidade lesiva atestada no laudo de fls. 73/5, 27,30 gramas líquidos. Acresceram os agentes que o acusado trazia consigo R\$7,00 e admitiu informalmente o comércio espúrio. Interrogado nesta teleaudiência, o acusado, tal qual declarara em solo investigativo, fls. 11, negou a posse de qualquer porção de maconha, dizendo ter corrido porque meninos correram naquele ponto onde pretendia adquirir uma porção. Ora, sem crédito a versão do réu, um sujeito sem trabalho comprovado, conhecido dos agentes públicos de outras abordagens em pontos suspeitos, ora surpreendido com 16 porções de maconha, as quais dispensou durante tentativa de fuga, certamente porque, bem o sabia, não haveria justificativa, nas suas condições pessoais, para a posse de 27,30 gramas líquidos de maconha, com a nota de que, o caminho escolhido na autodefesa desacredita a construção argumentativa da combativa defesa técnica pela desclassificação para o disposto no art. 28 da Lei de Drogas, já que Felipe de forma oportunista negou a posse. Assim, embora casual a abordagem, impositiva a conclusão de que o Réu trazia consigo drogas destinadas ao comércio, e numerário disso proveniente, restando assim preenchidos alguns dos núcleos verbais do tipo múltiplo alternativo do art. 33 da Lei 11.343/06, inclusive sob essa citada modalidade. Por fim, quanto ao fato de ser eventualmente usuário, do que não há a mínima comprovação nos autos, repita-se, não exclui, pelo contrário, só faz por facilitar a aproximação do acusado com outros traficantes e usuários, seus consumidores, potencializando as possibilidades de sucesso na empreitada criminosa. Comprovadas, portanto, autoria e materialidade do crime imputado na denúncia, passo à fixação das penas, adotado o sistema trifásico e atento à disciplina própria da lei de tóxicos. Na primeira fase, constata-se maus antecedentes específicos, condenação transitada em julgado pela prática do crime de tráfico (certidão às fls. 28), a exigir a elevação da pena-base em 1/6, atingindo 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa, cada qual no mínimo, à mingua de elementos a respeito da capacidade financeira do Réu. Ressalto que a elasticidade visível entre os marcos base e teto do preceito sancionador em questão exige que o Juízo transite adequadamente entre tais marcos, assim respeitando a isonomia entre os jurisdicionados, segundo o desvalor de cada conduta e a pedagogia da reprimenda. Na segunda fase, de antemão ressalto que a confissão meramente informal, perante os agentes públicos, retirada diante do delegado e não promovida sob contraditório, não pode ser utilizada em favor do interrogado, desnecessária que também se mostrou para o deslinde condenatório. De outro turno, presentes as agravantes da reincidência específica (certidão às fls. 27/8) e a do art. 61, II, "j", CP, uma vez que o crime foi praticado durante período de calamidade pública declarada pelo Governo Estadual em decorrência da pandemia do coronavírus, circunstância de ordem objetiva, dispensando divagações (mas não deixo de me reportar a sua aplicação, por todos, nos autos do feito 1500713-36.2020.8.26.0571, em sentença mantida por v. Acórdão da 9ª Câmara de Direito Criminal do Egrégio TJ/SP, por v. Voto condutor do Desembargador Silmar Fernandes, D.J. 25/08/2020, no corpo do qual observado que o apelante se valeu de situação dramática pela qual passa a sociedade, merecendo maior reprovação), e em função delas, elevo em 1/6 a pena, atingindo em função das quais elevo em a pena, atingindo 07 anos, 09 meses e 10 dias e 777 dias-multa. Na terceira fase, descabida a aplicação do redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas, uma vez que o agente faz do tráfico o seu meio de vida, portador de maus antecedentes e reincidência específicos. Pelos mesmos motivos, o único regime adequado é o mais gravoso, o fechado, haja vista os intensos investimentos ressocializadores

demandados para a sua condição e também em proteção da sociedade, lembrado que se trata de crime equiparado ao hediondo, sendo aplicável o disposto no artigo 2º, §

1º, Lei nº 8.072/90. Anoto que o tráfico é crime que vem comprometendo sensivelmente as estruturas familiares e sociais, sendo estopim para a prática de outros crimes tão graves quanto ele, tais como roubos e homicídios, por isso cabendo ao legislador a fixação do regime adequado à repressão da conduta e ressocialização do indivíduo, sendo vedado ao Judiciário interferir nessa opção democrática. Ante o exposto e considerando o que mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, e o faço para CONDENAR FELIPE AUGUSTO SAITO, por incurso no art. 33, "caput", da Lei 11.343/06, à pena privativa de liberdade de 07 anos, 09 meses e 10 dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e ao pagamento de 777 dias-multa, cada qual no mínimo legal. Descabida, nesse momento, a aplicação do disposto no art. 387, § 2º do CPP, tendo em vista a ausência de lapso. Incineração fica determinada, reservando-se amostra para contraprova. Decreto o perdimento do numerário apreendido, eis que relacionado ao tráfico. O réu não poderá recorrer em liberdade, uma vez que as circunstâncias que ensejaram a conversão do flagrante em preventiva restam agora incrementadas pela necessidade de se garantir a aplicação da lei penal, haja vista a substancial condenação imposta, a ser cumprida em regime inicial fechado por indivíduo portador de maus antecedentes e reincidência específicos, tudo a reclamar sejam acauteladas a ordem, segurança e saúde públicas. Recomende-se-o, portanto, no presídio em que se encontra recolhido. Expeça-se imediatamente guia de recolhimento provisória. Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do Réu no Rol de Culpados e expeçam-se as comunicações necessárias para o cumprimento das sanções impostas. Nos termos do Provimento nº 33/2012 da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo, lance-se a condenação no Sistema Informatizado Oficial existente na serventia, comunicando-se ao Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt (IIRGD); oficie-se ao TRE para aplicação do art. 15, inc. III, da Constituição Federal; expeça-se guia de execução definitiva, remetendo-a ao Juízo competente. Custas na forma da lei, observados os benefícios da gratuidade. Uma vez que o Réu manifestou o interesse em recorrer, fica recebido o seu recurso, saindo a Defesa intimada do prazo de oito dias para o oferecimento das razões recursais. Com estas nos autos, venham as contrarrazões em igual prazo. Após, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado para julgamento da apelação interposta, observando-se as formalidades legais. Com o oferecimento das razões e/ou contrarrazões de apelação, arbitro os honorários advocatícios parciais em 70%, expedindo-se a competente certidão (defesa dativa, fls. 78)". Encerrados os trabalhos, e nada mais havendo, foi lavrado e assinado o presente termo digitalmente pelo MM. Juiz, dispensando-se a assinatura dos demais envolvidos, por se tratar de processo digital - Sistema SAJ, com a concordância das partes, nos termos do art. 25, caput, da Resolução nº 185/13 do E. Conselho Nacional de Justiça. Publicada em audiência, saem os presentes intimados. Registre-se. Nada mais. Eu, Clarissa Thomaz Rolim Almenara, Escrevente Técnico Judiciário, digitei. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA